

0002194-75.2014.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Douglas da Silva Lucio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Determinaria a expedição da guia de execução em relação à ré Marjourie, mas verifico que foi implementada a prescrição retroativa, na forma do artigo 110, §1º do Código Penal, sendo de rigor o reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002194-75.2014.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002194-75.2014.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Douglas da Silva Lucio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Determinaria a expedição da guia de execução em relação à ré Marjourie, mas verifico que foi implementada a prescrição retroativa, na forma do artigo 110, §1º do Código Penal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A denúncia foi recebida em 1º de agosto de 2014 (fl.73).

Em 07/11/2019 foi publicada sentença que condenou a ré Marjorie ao cumprimento de 2 anos de reclusão, substituídos por penas restritivas de direitos (fls. 268/272), o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 19/11/2019 (fl. 368). Entre os dois marcos interruptivos não ocorreu causa de suspensão da prescrição.

A ré Marjorie interpôs apelação, que resultou na redução da pena para o patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, operou-se o trânsito em julgado para ela em 07/03/2022 (fl. 368).

Como se vê, à pena aplicada in concreto corresponde o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do artigo 109, V do Código Penal, já transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) réu MARJOURIE LOUISE CAMINHAS

HIGASHI, Brasileira, Separada judicialmente, Ajudante Geral, RG 49.447.073-2-SP, CPF 428.174.568-82, pai Helio Higashi, mãe Sueli Caminhas dos Santos, Nascido/Nascida 15/03/1992, de cor Branco, natural de Santa Mariana - PR, com endereço à Avenida Marginal Direita, bloco 16 Apto 02, Jardim Paulista, CEP 06447-170, Barueri - SP, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, combinado com 110, §1º do Código Penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após, não havendo recurso no prazo legal, certifique-se, anote-se, comunique-se ao IIRGD.

Proceda-se à comunicação ao IIRGD também quanto ao réu Douglas, que foi absolvido, caso a providência ainda não tenha sido ultimada.

Caso haja droga remanescente apreendida, comunique-se para destruição. Caso haja dinheiro ou bens apreendidos e não reivindicados, comunique-se para providências do artigo 123 do CPP.

Após cumpridas as determinações supra, archive-se os autos.

P.R.I.C.

Barueri, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA